

[예상][17.02-2]재심제기기간의 기산점 판단 및 재심판결에 대한 재심의 소송물 확정

【문제 17.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 2023. 5. 1. 확정되었다. 그런데 2024. 6. 1. 乙은 위 소송의 핵심 증거였던 매매계약서가 甲에 의해 위조되었다는 사실을 증명하는 형사판결이 확정되었음을 알게 되었다. 이에 乙은 2024. 6. 15. 민사소송법 제 451 조 제 1 항 제 6 호를 재심사유로 하여 재심의 소를 제기하였다.

乙은 재심청구취지에 "확정판결을 취소하고, 원고 甲의 청구를 기각한다"는 내용을 담았으며, 재심사유로 증거서류의 위조뿐만 아니라 "판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락하였다"는 점(동조 제 1 항 제 9 호)도 함께 주장하였다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 패소 판결을 받고 재심을 제기하였으나, 재심법원은 심리 결과 재심사유가 인정되지 않는다는 이유로 재심기각 판결을 선고하였다. 丙은 이 재심기각 판결에 대해서도 다시 재심사유가 존재한다며 "재심판결에 대한 재심"을 제기하고자 한다.

(물음 2) 재심의 소는 재심사유를 안 날로부터 30 일 이내에 제기하여야 하는바, 乙이 주장하는 "증거서류의 위조"와 "판단누락" 각각에 대한 재심제기 기간의 기산점이 동일한지 여부를 판단하시오. 또한 丙의 사례와 같이 재심기각 판결에 대하여 다시 재심을 제기하는 경우의 소송물 확정 문제를 재심의 소송물 이론과 관련하여 논하시오.